

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3227/2536

นางสาว อา รี เรือง งาม
นาย คำ พ ร ม ประเสริฐ ๙ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 6, มาตรา 1299, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 225

คดีมีประเด็นข้อพิพาทว่า จำเลยที่ 1 ครอบครองปรปักษ์ที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วหรือไม่ หากฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ครอบครองปรปักษ์ที่ดินจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว ย่อมมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่าโจทก์ซื้อที่ดินพิพาทโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริตหรือไม่ และจำเลยที่ 1 จะยกการได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินพิพาทขึ้นต่อสู้โจทก์ได้หรือไม่ ดังนั้น เมื่อโจทก์อุทธรณ์ในปัญหาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์จึงเป็นประเด็นที่ศาลอุทธรณ์จะต้องวินิจฉัยให้ เดิมที่ดินพิพาทมีชื่อ ม. บิดาโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2664 ม. ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์และจำเลยที่ 1 ได้ครอบครองที่ดินพิพาทโดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีแล้วจำเลยที่ 1 จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ซึ่งจำเลยที่ 1 อาจอ้างสิทธินี้ยัน ม. ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมได้ แต่ตามมาตรา 1299 วรรคสอง สิทธิของจำเลยที่ 1 อันยังมีได้จดทะเบียนนั้น จำเลยที่ 1 จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับโจทก์ผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้วไม่ได้ โจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโดยการซื้อจากเจ้าของ

เดิมมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมายและตามมาตรา 6
ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทำการ โดยสุจริต เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้
ยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์ได้รับ โอนที่ดินพิพาทจาก ม. โดยไม่สุจริต จึงต้องฟังว่าโจทก์ได้
รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจาก ม. โดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จด
ทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ดังนั้นสิทธิการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการ
ครอบครองปรปักษ์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งยังมีได้จดทะเบียนจึงยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์
ไม่ได้ และเมื่อจำเลยที่ 1 ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่งเป็นของโจทก์นับเวลาใหม่ยังไม่
ถึงสิบปี จำเลยที่ 1 จึงอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยทางครอบครองปรปักษ์ตาม
มาตรา 1382 ยันโจทก์มิได้เช่นกันจำเลยที่ 1 ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 2664 จำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 2823 ร่วมกับพระครูอรุณ ธรรมรังษี เจ้าอาวาสวัดวิเวก
าราม จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองดูแลและจัดการเกี่ยวกับที่ดินส่วนของพระครูอรุณ
แทนพระครูอรุณตลอดมา เมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน 2527 จำเลยทั้งสองรวม
กันก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่ดินของจำเลยทั้งสองซึ่งอยู่ทางด้านทิศ
เหนือของที่ดินของโจทก์ รุกล้ำที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ คิด
เป็นเนื้อที่ประมาณ 76 ตารางวา โจทก์แจ้งจำเลยทั้งสองให้รื้อถอนกำแพงออกไป
จำเลยทั้งสองกลับอ้างว่าเป็นที่ดินของวัดวิเวการามซึ่งซื้อมาจากจำเลยที่ 1 ขอให้
บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กที่ก่อสร้างรุกล้ำ และใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองรับรองแนวเขตที่ดินของโจทก์ตามการรังวัด
ของเจ้าพนักงานที่ดินเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2528 หากจำเลยทั้งสองไม่ยอมรับรองให้
ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสอง และขอให้พิพากษาว่าที่ดิน

พิพาทตามแผนที่เอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 2 เนื้อที่ประมาณ 76 ตารางวา เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์

จำเลยที่ 1 ให้การว่า จำเลยที่ 1 ไม่ได้รุกล้ำละเมิดสิทธิในที่ดินของโจทก์ การก่อสร้างกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กได้ทำในเขตที่ดินของจำเลยที่ 1 ซึ่งถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับพระครูอรุณธรรมรังษี จำเลยที่ 1 ครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินพิพาทต่อเนื่องมาตั้งแต่ที่ดินยังเป็นของบิดาจำเลยที่ 1 และยกให้จำเลยที่ 1 ทำกินและต่อมาได้โอนกรรมสิทธิ์ให้จำเลยที่ 1 ครอบครองทำประโยชน์ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกินกว่า 50 ปีแล้วด้วยความสงบเปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของ ถือได้ว่าเป็นการแบ่งเขตกันครอบครองจนได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรบักษ์แล้วขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "เห็นสมควรยกฎีกาข้อ 2 ของโจทก์ขึ้นวินิจฉัยก่อน ซึ่งโจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่า โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากบิดาโจทก์เมื่อปี 2523 โดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริต การครอบครองปรบักษ์ของจำเลยที่ 1 จึงขาดตอนลงเมื่อนับเวลาการครอบครองใหม่ยังไม่ครบ 10 ปี จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรบักษ์โดยศาลอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์โจทก์ข้อนี้โจทก์ไม่ได้ตั้งประเด็นข้อพิพาทไว้ในศาลชั้นต้นเป็นการไม่ชอบนั้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่าคดีนี้ประเด็นข้อพิพาทมีว่า จำเลยที่ 1 ครอบครองปรบักษ์ที่ดินพิพาทจนได้กรรมสิทธิ์แล้วหรือไม่ หากฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 ครอบครองปรบักษ์ที่ดินจนได้กรรมสิทธิ์แล้ว ย่อมมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียนโดยสุจริตหรือไม่ และจำเลยที่ 1 จะ

ยกการได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินพิพาทขึ้นต่อผู้โจทก์ได้หรือไม่
ดังนั้น เมื่อโจทก์อุทธรณ์ในปัญหาดังกล่าวต่อศาลอุทธรณ์ จึงเป็นประเด็นที่ศาล
อุทธรณ์จะต้องวินิจฉัยให้ การที่ศาลอุทธรณ์ไม่วินิจฉัยให้จึงเป็นการไม่ชอบแต่ศาล
ฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยประเด็นดังกล่าวเสียทีเดียวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาล
อุทธรณ์วินิจฉัยใหม่ ข้อเท็จจริงได้ความว่าเดิมที่ดินพิพาทมีชื่อนายมั่งเอี้ยง แซ่โง้ว
บิดาโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินตามโฉนดเลขที่ 2664 เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2523 นายมั่งเอี้ยง แซ่โง้ว ได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินดังกล่าวให้
แก่โจทก์ตามโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.1 และจำเลยที่ 1 ได้ครอบครองที่ดินพิพาท
โดยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของเป็นเวลาเกินกว่าสิบปีแล้วจำเลยที่
1 จึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 ซึ่งจำเลยที่ 1 อ้างอ้างสิทธินี้ยันนายมั่งเอี้ยง แซ่โง้ว
ซึ่งเป็นเจ้าของเดิมได้แต่ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรค
สองสิทธิของจำเลยที่ 1 อันยังมีได้จดทะเบียนนั้น จำเลยที่ 1 จะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับ
โจทก์ผู้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์มาโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตและได้จดทะเบียน
สิทธิโดยสุจริต แล้วไม่ได้ ปัญหาว่าโจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจากนายมั่ง
เอี้ยง แซ่โง้ว เจ้าของเดิมโดยสุจริตหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์
ที่ดินพิพาทโดยการซื้อจากเจ้าของเดิมมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดย
ชอบด้วยกฎหมายและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 6 ท่านให้
สันนิษฐานไว้ก่อนว่า บุคคลทุกคนกระทำการโดยสุจริต เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้ยกข้อ
ต่อสู้ว่าโจทก์ได้รับโอนที่ดินพิพาทจากนายมั่งเอี้ยง แซ่โง้วโดยไม่สุจริต คดีต้องฟังว่า
โจทก์ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจากนายมั่งเอี้ยง แซ่โง้ว เจ้าของเดิมโดยเสียค่า
ตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตแล้ว ดังนั้นสิทธิการได้มา
ซึ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งยังมีได้จด
ทะเบียนจึงยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ไม่ได้ เมื่อจำเลยที่ 1 ครอบครองที่ดินพิพาทซึ่ง

เป็นของโจทก์ยังไม่สิบปี จำเลยที่ 1 จึงอ้างกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยทางครอบครองปรปักษ์ตามมาตรา 1382 ยันโจทก์มิได้เช่นกัน จำเลยที่ 1 ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท เมื่อวินิจฉัยดังนี้แล้วจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาโจทก์ในประเด็นที่ว่าพระครูอรุณได้แลกเปลี่ยนที่ดินกับจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 1 ครอบครองที่ดินพิพาทมาเพียง 3 ปี ยังไม่ได้กรรมสิทธิ์อีกต่อไป"

พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนกำแพงคอนกรีตเสริมเหล็กออกจากที่ดินของโจทก์ และร่วมกันก่อสร้างแนวรั้วลวดหนามและเสาคอนกรีตเสริมเหล็กของโจทก์ให้เป็นไปตามสภาพเดิมหากไม่สามารถร่วมกันก่อสร้างได้ก็ให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 2,000 บาท แก่โจทก์

(ประสิทธิ์ แสนศิริ-วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>